



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 5/67/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אבן גבירול 137 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד עופר טל
ת.ד. 1486 הוד השרון

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. מסעדת "אוליברי"
מרחוב אבן גבירול 137 תל אביב
2. נעם פלס ת.ז. 022669444
מרחוב אבן גבירול 137 תל אביב
3. רועי קריסטל ת.ז. 22176580
מרחוב אבן גבירול 137 תל אביב
4. דוד אושרוב ת.ז. 052025327
מרחוב אבן גבירול 137 תל אביב
5. יוסף שרביט ת.ז. 24867541
מרחוב אבן גבירול 135 תל אביב
6. איתן שרביט ת.ז. 24956328
מרחוב אבן גבירול 135 תל אביב
7. חנויות אבן גבירול 66 בע"מ ח.פ. 511383291
מרחוב אבן גבירול 139 תל אביב

ה ח ל ט ה

1. במסגרת התובענה בהליך זה עותרת התובעת לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בסך של 26,302 ₪ בגין נזקים שגרמו לטענתה לרכוש המשותף בבית וכן למתן סעדים בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט.
2. התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב אבן גבירול 137 תל אביב, טוענת כי הנתבעים - מסעדה ומנהלי המסעדה אשר ממוקמת בקומת הקרקע בבית וכן בעלי הזכויות בנכסים בהם מופעלת המסעדה, גרמו לרטיבות במקלט הבית ולנזקים כבדים שאת עלות תיקונם הם נדרשים לשלם. כמו כן הנתבעים מפרים פסק דין קודם שניתן בהליך בין הצדדים בתיק 232/13 בפני המפקחת על רישום מקרקעין ונדרשים בעניין זה סעדים מכח פקודת ביזיון בית המשפט.
3. על יסוד ניסוח כתב התביעה והנטען בו אני מוצא כי ההליך דנן אינו מצוי בגדר סמכותי העניינית ואלו הם נימוקיי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

תיקים: 5/67/2016

4. ראשית, עילת התביעה הכספית מוגדרת, במפורש, מכח פקודת הנזיקין – כך, במבוא לכתב התביעה בהגדרת מהות התביעה; כך, בפרק העובדות המפרט את הנזקים אשר גרמו הנתבעים לבית; כך, בפירוט הטיעון המשפטי המפרט את "עוולות הנתבעים" – בין מכח רשלנות ובין מכח עוולת המטרד (סעיפים 22 ו-23 לכתב התביעה).

5. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969.

6. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 הנ"ל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו. כך נקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

בהתאם נקבע כי גם עילת המטרד איננה בסמכותו של המפקח (וכמוה גם עילות נוספות כגון היפר חובה חקוקה) (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

ויובהר, משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת באופן מפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

7. תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את התקנה הנ"ל להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

8. ויודגש, אין כתב התביעה מגלה כל עילה לתובענה הכספית שמקורה בהוראות חוק המקרקעין כאמור לעיל או בתקנון הבית המשותף. ממילא, על פי הוראות התקנון המצוי, יכולה הנציגות לדרוש, לכל היותר, תיקון בשל נזקים שנגרמו מדירה בבית ולא פיצוי כספי כפי שמבוקש בהליך דנן. גם חיוב מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט, כפי שנוסח בכתב התביעה (סעיף 24 לכתב התביעה), אינו מצוי בגדר סמכותו העניינית של המפקח כאמור, אם בכלל קיימת בידי התובעת עילה שכזו לאור טענותיה הנזיקיות המפורטות בגין אותם נזקים.

9. שנית, צו העשה המבוקש לכאורה במסגרת ההליך, אף אם נתייחס לעילת התביעה בהקשר זה במנותק מקיומה של הכרעה בהליך קודם בין חלק מהצדדים, עניינו בעוולה מטרדית (ר' במפורש ניסוח העילה והסעד בסעיף 28 לכתב התביעה) שאיננה בגדר סמכותי העניינית כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 5/67/2016

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו

10. שלישית, מניסוח כתב התביעה לא ברור אם לאור הוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין הנתבעים 1 עד 3 יכולים בכלל להיות צד להליך שעניינו תביעה לחיוב בתשלום בגין נזקים המתנהל בפני מפקח על רישום מקרקעין. כך, בהעדר כל תיאור בכתב התביעה בדבר האישיות המשפטית של הנתבעת 1 ודרך התאגדותה ("מסעדת 'אוליבר'") הרי שזו ממילא איננה יכולה להיות נתבעת בהליך אזרחי על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. כך, בהתאם, לא ברורה כלל עילת התביעה כנגד הנתבעים 2 ו-3 ואם אלו נכללים בגדר "מחזיק מטעם בעל הדירה" כדרישת חוק המקרקעין.

11. רביעית, עילת התביעה הנוספת בהליך הינה מכח פקודת ביזיון בית המשפט. כפי שכבר פסקתי בעבר, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בתובענה שעילתה בפקודת הביזיון האמורה (ר' נימוקים בהרחבה בתיק (מפקח י-ם) 119/11 ב"ב 88/12 אביגיל חיים נציגות הבית המשותף רחוב תרצה 4 ירושלים (פורסם באתר משרד המשפטים) והלכות בית המשפט המחוזי המנחות המוזכרות שם - המ' (מחוזי י-ם) 99/79 סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חדוות (פורסם בנבו) וכן בעפ"א (מחוזי ת"א) 80054/02 שמשון באר נ' יוסף דרשני - מחסן ברזל (פורסם בנבו)).

12. בהקשר זה אדגיש כי אני ער להחלטתו המנומקת והמפורטת של כבוד השופט גיא הימן מיום 16.01.16 בתיק (שלום ת"א) ה"פ 50824-11-15 שחר נ' אחדות (פורסם בנבו).

גם אני, כמוהו, סבור כי נכון מהותית שלמפקחים על רישום מקרקעין תוקנה הסמכות לדון בבקשות מכוח פקודת הביזיון בנוגע לפסקי דין שניתנו על ידם.

גם אני, כמוהו, סבור כי לאור סמכויותיהם ופעולתם השיפוטית של המפקחים על רישום מקרקעין ובפרט לאור הרחבת סמכויותיהם בשנים האחרונות (ר' למשל חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008) ראוי כי ישווה מעמדם לזה של שופטי בית משפט שלום, לכל דבר ועניין, וכלשונו של השופט הימן - "בית-משפט שלום של סכסוכים בבתי-משותפים".

דא עקא, אין מדובר בסמכות אשר ניתן להקנותה מכח הכרעה שיפוטית אלא אך בהוראה מפורשת של המחוקק, ודאי לאור ההלכה המנחה המפורשת של הערכאות המחוזיות המוזכרות לעיל (וההנמקות המופיעות שם ובהחלטתי המוזכרת לעיל).

וידגש, בפרט אמורים הדברים כאשר הסמכויות מכח פקודת ביזיון בית המשפט כוללות גם, ובעיקר, סמכויות פליליות לענישה - קנס או מאסר על פי סעיף 6 לפקודה (ור' גם סעיף 8(1) לפקודה אשר מתייחס במפורש להליך על פי הפקודה כהליך פלילי לכל דבר ועניין - "צו המטיל עונש שניתן ע"י בית משפט מחוזי או בית משפט שלום עפ"י סעיף 6 יהא ניתן לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על פסק דין פלילי המטיל עונש כיוצא בזה"). סמכויות פליליות לא הוקנו למפקח שסמכויותיו הינן במפורש אך אלו "שיש לשופט בית משפט שלום הדין בתביעה אזרחית" (סעיף 74 לחוק המקרקעין). בהתאם, אף אם ידון מפקח, על פי המצב



**מדינת ישראל
משד המשפטים**

תיקים: 5/67/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

החוקי כיום בטרם יתוקנו חוק המקרקעין או פקודת הביזיון, בבקשה מכוח הפקודה, הרי שאין בידי כל סנקציה מכח הפקודה (שהינה, כאמור, פלילית במהותה) אותה יוכל להפעיל.

13. לאור החלטת כבוד השופט הימן (והנימוקים שבצידה) והחלטתי זו נכון יהיה כי הסוגיה האמורה תובא בהקדם לפתחו של המחוקק, כשם שנדרשת בחינתו מחדש של סוגיות נוספות הקשורות במעמדו וסמכויותיו של המפקח (ר' למשל קביעתו של בית המשפט העליון בנוגע להליכי ההשגה על החלטות ביניים של מפקח ברע"א 1862/14 שושנה זיסמן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

14. בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב-ע"א 1730/99 ז.ה.ר. בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) וכך גם בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071 נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך (ר' גם פרשת באר לעיל). חיזוק לעמדה זו נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

15. לאור היות הסמכות לדון בתובענה בכללותה, על כל עילות התביעה שבה, נתונה לבית משפט אחר, אני מורה על העברת התביעה לדיון בפני הערכאה המוסמכת בבית-משפט השלום במחוז תל אביב בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל.

16. שעה שהחלטה התקבלה על יסוד כתב התביעה בלבד, ועוד בטרם הומצא לנתבעים, אין צו להוצאות.

17. ככל שידרש תשלום אגרה בבית משפט השלום לשם ניהול ההליך שם תושב לתובע האגרה ששולמה בעת הגשת הליך זה, בכפוף להגשת המסמכים הנדרשים לביצוע ההחזר ואסמכתא על תשלום האגרה בבית משפט השלום.

המזכירות תמציא החלטה זו לתובעים בפקס ובדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ה שבט תשע"ו, 04 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב